

32. Gestion de patrimoine et transmission

La gestion de patrimoine orchestre l'ensemble des actifs d'un foyer au service de ses objectifs de vie — et, in fine, de leur transmission. Elle mobilise tout l'acquis de la formation (allocation, fiscalité, enveloppes) et y ajoute l'ingénierie juridique de la transmission. Ce chapitre en présente les principes et les dispositifs français à jour de 2026.

32.1 L'approche patrimoniale globale

Gérer un patrimoine, c'est d'abord établir un **bilan patrimonial** (actifs – passifs, chapitre 5) et une **allocation** cohérente avec l'horizon, les objectifs et la tolérance au risque. On raisonne par **cycle de vie** : en début de carrière, on privilégie la constitution d'un capital (épargne, actions, immobilier à crédit) ; à l'approche de la retraite, on sécurise et on prépare la transmission. Quatre dimensions s'arbitrent en permanence : le **rendement**, le **risque**, la **liquidité** et la **fiscalité**.

32.2 Le démembrement de propriété

Définition — usufruit et nue-propriété La pleine propriété d'un bien peut être **démembrée** en **usufruit** (le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus) et **nue-propriété** (le droit de disposer du bien, sans en jouir). À l'extinction de l'usufruit (souvent au décès de l'usufruitier), le nu-propriétaire récupère la pleine propriété **sans fiscalité supplémentaire**.

C'est un puissant levier de transmission. La valeur de l'usufruit et de la nue-propriété se répartit selon l'âge de l'usufruitier (barème fiscal de l'article 669 du CGI) : par exemple, entre 61 et 70 ans, l'usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 % ; entre 71 et 80 ans, 30 % / 70 %. **Donner la nue-propriété** d'un bien de son vivant permet de ne transmettre (et taxer) qu'une fraction de sa valeur, tout en conservant l'usage ou les revenus.

32.3 La donation

Transmettre de son vivant, par **donation**, est fiscalement encouragé. En ligne directe (parent → enfant), un **abattement de 100 000 €** par parent et par enfant s'applique, **renouvelable tous les 15 ans**. Au-delà, un barème progressif (de 5 % à 45 %) s'applique. Donner tôt et régulièrement, en profitant du renouvellement de l'abattement, allège considérablement la transmission. La **donation-partage** fige en outre la valeur des biens au jour de la donation, évitant les conflits ultérieurs ; les **présents d'usage** (cadeaux raisonnables lors d'occasions) échappent, eux, aux droits.

Exemple — l'effet du renouvellement Un couple peut donner à chacun de ses enfants 100 000 € × 2 parents = **200 000 €** en franchise de droits, **tous les 15 ans**. Sur une vie, en commençant tôt, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros transmis sans fiscalité — d'où l'intérêt d'anticiper.

32.4 La succession et l'assurance-vie

Au décès, la **succession** est taxée après l'abattement de 100 000 € par enfant (en ligne directe), selon un barème progressif. Mais l'**assurance-vie** bénéficie d'un régime de transmission **hors succession**, particulièrement avantageux, qui en fait l'outil de transmission par excellence :

- **Primes versées avant 70 ans (art. 990 I)** : abattement de **152 500 € par bénéficiaire** (capital + gains), puis taxation à 20 % jusqu'à 700 000 € taxables, et 31,25 % au-delà.
- **Primes versées après 70 ans (art. 757 B)** : abattement global de **30 500 €** tous bénéficiaires confondus ; au-delà, seules les primes (hors gains) sont réintégrées à la succession.

À retenir Ces dispositifs sont **cumulables** : un enfant peut recevoir 152 500 € via l'assurance-vie (primes avant 70 ans) **et** 100 000 € par la succession classique, soit plus de 250 000 € en franchise de droits par parent. La **rédaction de la clause bénéficiaire** est dès lors une décision patrimoniale majeure, à ne pas négliger.

32.5 Les structures de détention

Pour organiser et transmettre un patrimoine, on recourt parfois à des structures. La **SCI** (société civile immobilière) facilite la détention et la transmission progressive d'un bien immobilier (on donne des parts, plus simples à fractionner qu'un immeuble). La **holding** permet de regrouper des participations et d'optimiser la gestion d'un patrimoine professionnel. Ces montages offrent souplesse et avantages, mais ajoutent complexité et coûts : ils relèvent d'un conseil spécialisé (notaire, avocat fiscaliste) et ne se justifient qu'au-delà d'un certain patrimoine.

32.6 Exercices

- **Donation.** Un couple a deux enfants. Combien peut-il transmettre, au total, en franchise de droits par une donation en ligne directe, et à quelle fréquence peut-il recommencer ?
- **Assurance-vie.** Un parent a versé, avant ses 70 ans, des primes sur une assurance-vie dont son enfant est bénéficiaire. À son décès, le capital transmis est de 200 000 €. Quelle fraction est exonérée, et comment est taxé le reste ?
- **Démembrement.** Pourquoi donner la seule nue-propriété d'un bien, plutôt que sa pleine propriété, réduit-il la fiscalité de la transmission ?

Corrigés

1. Chaque parent dispose d'un abattement de 100 000 € par enfant. Pour deux parents et deux enfants : $100\,000 \times 2 \text{ parents} \times 2 \text{ enfants} = 400\,000 \text{ €}$ transmissibles en franchise de droits, renouvelables **tous les 15 ans**.

2. Sur 200 000 €, l'abattement de 152 500 € (art. 990 I) est exonéré. Le reste, $200\,000 - 152\,500 = 47\,500 \text{ €}$, est taxé à 20 % (en deçà de 700 000 € taxables), soit **9 500 €** de prélèvement.

3. Parce que la nue-propriété ne représente qu'une **fraction** de la valeur du bien (selon l'âge de l'usufruitier — par ex. 60 % entre 61 et 70 ans) : on ne transmet, et donc ne taxe, que cette fraction. À l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans droits supplémentaires. Le donateur conserve par ailleurs l'usage ou les revenus du bien sa vie durant.